

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 24/2531

บริษัทธนนครขนส่ง จำกัด

โจทก์

นายวุฒิชัย จันทร์รุ่งสกุล

จำเลย

บริษัทธนนครขนส่ง จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแต่เนื่องจากโจทก์กับจำเลยตกลงกันได้และโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฎีกาแล้ว ไม่คัดค้านการที่โจทก์ขอถอนฎีกา (อันดับ 60)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352,353 และ 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเฉพาะฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายส่วนฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่รับ (อันดับ 54)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 60)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาจำหน่ายคดี

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาจำหน่ายคดี

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ